

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 815

16 de octubre de 2025

Presentado por la señora Soto Tolentino

Coautores la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez; los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez y Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 20 y reenumerar los actuales Artículos 20, 21, 22, 23 y 24 como Artículos 21, 22, 23, 24 y 25, a la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de reforzar y ampliar las disposiciones existentes sobre la prevención del maltrato animal, la gestión de animales realengos y la promoción de la adopción; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El bienestar animal y la gestión de la población de animales realengos representan un componente esencial del desarrollo social y moral de toda comunidad moderna. La Ley 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, proporcionó un marco legal de avanzada para prevenir el maltrato y fomentar la tenencia responsable. No obstante, los retos que enfrentan los municipios y las agencias encargadas del control de animales realengos requieren mecanismos de coordinación más efectivos, que permitan optimizar los recursos existentes sin generar nuevos costos fiscales.

En Puerto Rico, la presencia de animales realengos — particularmente perros y gatos— plantea problemas de salud pública, seguridad vial y bienestar comunitario. Estas situaciones conllevan la exposición a enfermedades zoonóticas, la ocurrencia de accidentes de tránsito y el deterioro de la calidad de vida en los espacios públicos. Además, la evidencia científica ha demostrado una estrecha relación entre la crueldad hacia los animales y la violencia interpersonal, lo que hace imperativo fortalecer la política pública sobre la materia desde una perspectiva integral y preventiva.

A tales fines, esta Asamblea Legislativa reconoce los esfuerzos multisectoriales que actualmente promueve el Gobierno de Puerto Rico junto al Colegio de Médicos Veterinarios, las organizaciones sin fines de lucro, la Federación y la Asociación de Alcaldes, orientados a delinear una estrategia unificada para el control y manejo de animales realengos. Resulta necesario institucionalizar estos esfuerzos mediante la creación de un Task Force interagencial que consolide recursos, estandarice procesos y propicie la cooperación entre los niveles estatal, municipal y comunitario.

De igual forma, esta Ley reafirma que la ejecución de las medidas aquí establecidas deberá realizarse sin impacto fiscal adicional al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, toda vez que las funciones asignadas recaen dentro del ámbito ordinario de responsabilidades de las agencias concernidas. La coordinación efectiva entre estas entidades permitirá implantar una política pública de compasión, seguridad y salud, sin comprometer la estabilidad presupuestaria del Estado.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa estima indispensable enmendar la Ley 154-2008 para fortalecer la cooperación interagencial, formalizar los esfuerzos de control y educación, y promover una cultura de respeto hacia todos los seres vivos mediante el uso eficiente de los recursos públicos y comunitarios.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 20 a la Ley 154-2008, según

enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, para que lea como sigue:

1 “Artículo 20. — Animales Realengos; Creación y Responsabilidades del Task
2 Force.

3 Se establece el Task Force para el Manejo de Animales Realengos de Puerto
4 Rico, adscrito a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), el cual estará
5 compuesto por el Director Ejecutivo de la OECA, quien lo coordinará; el
6 Superintendente de la Policía de Puerto Rico o su representante autorizado; el
7 Secretario del Departamento de Educación o su representante autorizado; un (1)
8 representante del Colegio de Médicos Veterinarios, escogido por el propio Colegio;
9 tres (3) representantes que podrán ser recomendados por las organizaciones
10 dedicadas al bienestar de los animales debidamente registradas que serán
11 nombrados por el Secretario de Salud; tres (3) alcaldes designados por la Federación
12 de Alcaldes; y tres (3) alcaldes designados por la Asociación de Alcaldes.

13 (a) Funciones y Responsabilidades del Task Force:

14 El Task Force será responsable de:

15 (1) Desarrollar e implementar un plan integral para la gestión de animales
16 realengos.

17 (2) Coordinar con cada municipio para implementar esfuerzos locales en la
18 gestión de animales realengos, fomentar y facilitar la creación, identificación o
19 fortalecimiento de refugios y/o infraestructura municipal que permita el traslado de

1 estos animales para su rehabilitación y posterior adopción, conforme a la
2 disponibilidad de recursos y mediante acuerdos colaborativos.

3 (3) Promover la esterilización, vacunación y adopción de animales mediante
4 alianzas con grupos veterinarios debidamente licenciados y autorizados a ejercer en
5 Puerto Rico. De esta manera se incluyen los animales con o sin guardián en los
6 esfuerzos de esterilización y vacunación.

7 (4) Establecer protocolos de cómo intervenir en casos de maltrato animal y
8 aplicabilidad de la ley.

9 (5) Facilitar, en coordinación con el Departamento de Educación de Puerto
10 Rico y las entidades participantes, la educación pública sobre tenencia responsable,
11 prevención del abandono, protección de los animales y bienestar animal.

12 (6) Promover la implementación de la Ley 86-2020, conocida como “Ley de
13 Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Manera
14 Gratuita al Público” para facilitar el ejercicio provisional de profesionales
15 veterinarios provenientes de jurisdicciones de Estados Unidos y Canadá, con el fin
16 de apoyar campañas de esterilización y vacunación masiva.

17 (7) Actuar en coordinación con los esfuerzos multisectoriales y la política
18 pública que establezca el Comité Multisectorial para el Manejo de Animales
19 Realengos convocado por el Ejecutivo, a fin de armonizar las iniciativas y evitar
20 duplicidad de funciones.

21 (8) Establecer convenios de colaboración con municipios, organizaciones sin
22 fines de lucro, clínicas veterinarias comunitarias y universidades para ejecutar

1 programas de recogido, esterilización, adopción y educación sobre tenencia
2 responsable, como parte integral de la implementación de esta política pública.

3 Las funciones enumeradas en este inciso tendrán carácter de coordinación,
4 planificación, orientación, colaboración interagencial, seguimiento y evaluación.
5 Ninguna de estas funciones se interpretará como la imposición de una obligación
6 operacional directa sobre la Oficina Estatal para el Control de Animales, el
7 Departamento de Salud, los municipios o cualquier otra agencia o entidad
8 participante que exceda sus competencias legales, recursos disponibles o acuerdos
9 colaborativos vigentes.

10 (b) Financiamiento y Recursos:

11 Los miembros asignados al Task Force desempeñarán sus funciones dentro de
12 este grupo como parte de sus responsabilidades habituales con las agencias a las que
13 pertenecen, sin implicar costos adicionales de personal.

14 Las funciones, programas, coordinaciones y deberes aquí dispuestos se
15 realizarán dentro del marco de las responsabilidades ordinarias y las competencias
16 institucionales de las agencias, instrumentalidades y funcionarios concernidos, según
17 lo dispuesto por sus respectivas leyes habilitadoras.

18 Cada agencia participante incluyendo el Departamento de Salud, la Policía de
19 Puerto Rico, la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) y los municipios
20 que se integren mediante convenios colaborativos identificarán y utilizarán recursos
21 humanos, financieros y materiales ya disponibles dentro de sus presupuestos
22 operacionales vigentes, o mediante la reprogramación de partidas internas, sin que

1 ello conlleve impacto adicional al presupuesto certificado por la Oficina de Gerencia
2 y Presupuesto (OGP) o la Junta de Supervisión Fiscal.

3 El Task Force para el Manejo de Animales Realengos podrá además establecer
4 acuerdos colaborativos o memorandos de entendimiento con entidades municipales,
5 universidades o corporaciones sin fines de lucro, a fin de maximizar el uso de
6 recursos existentes y asegurar la ejecución eficaz de los fines de esta Ley, sin generar
7 obligaciones fiscales nuevas para el Gobierno de Puerto Rico.

8 Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como una autorización
9 automática para la creación de nuevos puestos, la contratación de personal adicional,
10 la imposición de obligaciones presupuestarias recurrentes o la asignación de fondos
11 adicionales con cargo al Fondo General. La implantación de las disposiciones aquí
12 contenidas estará sujeta a la disponibilidad de recursos existentes, a las competencias
13 legales de cada agencia o entidad participante, a la reprogramación interna
14 autorizada, a los acuerdos colaborativos suscritos y a cualquier otra fuente de fondos
15 legalmente disponible, sin menoscabar las funciones ordinarias de las agencias
16 concernidas.

17 (c) Informes y Evaluación:

18 El Task Force rendirá un informe anual al Departamento de Salud y a la
19 Asamblea Legislativa de Puerto Rico, detallando las gestiones realizadas, los
20 resultados alcanzados, las estadísticas de control poblacional, los acuerdos de
21 colaboración suscritos, los fondos utilizados e identificados por las agencias
22 participantes, las necesidades operacionales identificadas, las limitaciones de

1 recursos encontradas, las recomendaciones presupuestarias que puedan considerarse
2 dentro del proceso ordinario de presupuesto, sin que ello constituya una asignación
3 automática de fondos, y recomendaciones para la mejora continua de la política
4 pública. Este informe deberá ser publicado en el portal oficial del Departamento de
5 Salud.

6 (d) Implantación Escalonada y Coordinación Multisectorial.

7 La implantación de las disposiciones de esta Ley se llevará a cabo de forma
8 escalonada y coordinada, conforme a la disponibilidad de recursos humanos,
9 financieros y administrativos identificados por el Departamento de Salud, la Oficina
10 Estatal para el Control de Animales y los municipios participantes.

11 La primera fase consistirá en la constitución formal del Task Force y la
12 adopción del reglamento operacional dentro de los primeros seis (6) meses
13 posteriores a la aprobación de esta Ley.

14 Asimismo, el Task Force trabajará en coordinación con los esfuerzos
15 interagenciales y multisectoriales establecidos por el Gobierno de Puerto Rico, el
16 Colegio de Médicos Veterinarios, las organizaciones sin fines de lucro y las
17 asociaciones de alcaldes, a fin de consolidar los programas y recursos existentes bajo
18 una política pública uniforme, fiscalmente responsable y efectiva.”

19 Sección 2.- Se renumeran los actuales Artículos 20, 21, 22, 23 y 24 como
20 Artículos 21, 22, 23, 24 y 25.

21 Sección 3.- Se ordena a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Salud a
22 que, en consulta con el Departamento de Educación de Puerto Rico en lo

1 concerniente al componente educativo, en un término de ciento ochenta (180) días
2 contados a partir de la aprobación de esta Ley, redacten, aprueben y promulguen la
3 reglamentación conjunta necesaria para cumplir cabalmente con los propósitos aquí
4 establecidos. Dicho reglamento deberá elaborarse conforme a los parámetros de
5 responsabilidad fiscal establecidos en la Ley Núm. 26-2017, conocida como “Ley de
6 Cumplimiento con el Plan Fiscal”, y no implicará gastos adicionales al Fondo
7 General.

8 Sección 4.- Las disposiciones de esta Ley son separables y si cualquiera de ellas
9 fuere declarada inconstitucional por cualquier tribunal con competencia, dicha
10 declaración no afectará las otras disposiciones contenidas en la Ley. Es la voluntad
11 expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir
12 las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se
13 deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus
14 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a
15 alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta
16 Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

17 Sección 5.- Vigencia.

18 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.